Côte d'Ivoire

Loi Portant Statut des Commissaires de Justice, 2018

Loi 974 de 2018

Législation en vigueur au 23 Novembre 2023

Il peut y avoir eu des mises à jour depuis la création de ce fichier.

PDF créé le 6 Décembre 2025 à 07:52.

Dernière vérification des mises à jour de la collection : 11 Avril 2025.

Voir en ligne

A propos de cette collection

La législation de cette collection a été reproduite telle qu'elle a été imprimée à l'origine dans le Journal officiel, avec une mise en forme améliorée et des erreurs typographiques mineures corrigées. Tous les amendements ont été appliqués directement au texte et annotés. Une version numérisée du journal officiel original de chaque texte de loi (y compris les amendements) est disponible pour référence.

www.laws.africa
info@laws.africa

FRBR URI: /akn/ci/act/2018/974/fra@2023-11-23

Il n'existe aucun droit d'auteur sur le contenu législatif de ce document.
Cette copie PDF est sous licence Creative Commons Attribution 4.0 (CC BY 4.0). Partagez-la largement et librement.

Loi Portant Statut des Commissaires de Justice, 2018 (Loi 974 de 2018)
Contenu

Chapitre premier – Attributions, compétence et organisation 1
Section première – Attributions et compétences 1
Article premier 1
Article 2 1
Article 3 2
Article 4 2
Article 5 2
Article 6 2
Article 7 3
Article 8 3
Section 2 – Organisation 3
Article 9 3
Article 10 3
Chapitre 2 – Nomination et cessation de fonction 3
Section première – Nomination 3
Article 11 3
Article 12 4
Article 13 4
Section 3 – Cessation de fonction 4
Article 14 4
Article 15 4
Article 16 4
Article 17 4
Article 18 5
Chapitre 3 – Droits et obligations 5
Article 19 5
Article 20 5
Article 21 5
Article 22 5
Article 23 5
Article 24 5
Article 25 6
Article 26 6
Article 27 6

Article 28 6
Article 29 6
Article 30 6
Article 31 7
Article 32 7
Article 33 7
Article 34 7
Article 35 7
Chapitre 4 – Organisation et discipline 7
Article 36 7
Article 37 7
Article 38 8
Article 39 8
Article 40 8
Article 41 8
Chapitre 5 – Dispositions diverses, transitoires et finales 8
Article 42 8
Article 43 (nouveau) 8
Article 44 (nouveau) 9
Article 45 9
Article 46 9

Côte d'Ivoire

Loi Portant Statut des Commissaires de Justice, 2018

Loi 974 de 2018

Publié en Journal officiel 9 sur 31 Janvier 2019

Acceptée 27 Décembre 2018

Commencé le 4 Février 2019

[Ceci est la version de ce document à 23 Novembre 2023 et inclut tous les amendements publiés jusqu'à 11 Avril 2025.]

[Modifiée par la loi n° 2020-506 du 10 juin 2020]

Chapitre premier
Attributions, compétence et organisation

Section première – Attributions et compétences

Article premier

Le commissaire de justice est l'officier ministériel et public qui a seul qualité, dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur, pour:

1° dresser et signifier les actes de procédure;

2° faire toute signification prescrite par la réglementation;

3° exécuter les décisions de justice ainsi que les actes ou titres en forme exécutoire;

4° dresser et mettre à exécution les protêts en cas de nonpaiement d'un effet;

5° procéder au recouvrement forcé des créances;

6° dresser les procès-verbaux de constat toutes les fois que la loi l'exige;

7° assurer le service des audiences près les cours et tribunaux;

8° faire l'inventaire, l'estimation, la prisée, la vente aux enchères publiques, judiciaire ou volontaire de tout bien meuble corporel ou incorporel de toute nature, notamment les fonds de commerce, les valeurs mobilières, les marchandises, le mobilier, l'outillage, l'équipement, les aéronefs, les bateaux et navires et tout autre meuble fixé à un immeuble, susceptible toutefois d'être détaché sans dommages ni pour sa structure propre ni pour celle de son support de fixation immobilier;

9° faire l'inventaire, l'estimation et, le cas échéant, la prisée en matière de succession;

10° procéder à la vente aux enchères publiques des biens de l'Etat et des collectivités territoriales, du secteur parapublic, des établissements publics, des sociétés à participation publique ainsi que les biens des organisations non gouvernementales, des représentations diplomatiques, des organismes internationaux et les biens de toute nature saisis par les administrations douanière et fiscale.

Les actes qu'il dresse en application de l'alinéa 1 font foi jusqu'à inscription de faux.

Article 2

Le commissaire de Justice peut en outre:

1° procéder au recouvrement amiable de toutes créances;

2° effectuer, lorsqu'il est commis par justice ou à la requête de particuliers, des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter ; sauf en matière pénale où elles ont valeur de simples renseignements, ces constatations font foi jusqu'à preuve contraire;

3° être commis en qualité de technicien pour éclairer le juge sur une question de fait;

4° être requis par le procureur général pour exercer les fonctions de greffier ad hoc;

5° dresser procès-verbal des assemblées statutaires de toutes sociétés de droit public et privé ainsi que de celles des agences;

6° procéder aux ventes volontaires des biens mobiliers

7° exercer à titre accessoire certaines activités ou fonctions; la liste de ces activités et fonctions ainsi que les conditions dans lesquelles les intéressés sont autorisés à les exercer est, sous réserve des lois spéciales, fixée par décret.

Dans les matières prévues au présent article, les émoluments de commissaire de Justice sont fixés d'accord partie avec le particulier qui requiert ses services.

Article 3

Sauf dispositions contraires, le commissaire de Justice ne peut se livrer à aucun commerce en son nom, pour le compte d'autrui ou sous le nom d'autrui.

Article 4

Lorsque le commissaire de Justice est requis pour instrumenter hors de la juridiction au siège de laquelle il est nommé, la partie requérante supporte ses frais de déplacement et de séjour. Ces frais ne peuvent entrer en compte dans le calcul des dépens.

Il doit en outre être fait mention de la réquisition expresse des parties sur les originaux et copies des actes dressés dans ces conditions.

Article 5

Tout acte accompli par le commissaire de Justice en dehors de ses attributions est frappé de nullité absolue.

Toute autre nullité est relative sauf si la loi en dispose autrement.

Le commissaire de Justice qui fait des actes entachés de nullité peut être condamné aux frais de l'acte annulé et éventuellement à des dommages-intérêts envers la partie à laquelle il est porté préjudice.

La juridiction qui déclare la nullité a compétence pour prononcer ces condamnations.

Article 6

Le commissaire de Justice peut se faire assister de clercs assermentés.

Le clerc assermenté justifiant de deux années au moins de cléricature, et remplissant les conditions 1° à 8° de l'article 11 de la présente loi, peut suppléer le commissaire de Justice dans tous les actes de son ministère, notamment en cas de congé régulier, d'absence temporaire ou d'empêchement momentané.

Il peut, avec l'assentiment du titulaire de la charge à laquelle il est attaché, et sous sa responsabilité, suppléer les autres commissaires de Justice.

Les autres clercs assermentés peuvent suppléer le commissaire de Justice dans la signification ou la notification des actes.

Article 7

Le clerc assermenté est compétent pour instrumenter dans le ressort de la Cour d'Appel de la juridiction à laquelle il appartient.

Les actes qu'il dresse en application de l'article 1 de la présente loi font foi jusqu'à inscription de faux.

Le commissaire de Justice titulaire de charge est responsable des nullités, restitutions, dépens, dommages-intérêts encourus du fait des clercs assermentés attachés à sa charge.

Article 8

Les formes applicables aux actes de procédure dressés par le commissaire de Justice et les clercs assermentés sont fixées par décret.

Section 2 – Organisation

Article 9

Au siège de chaque juridiction il peut être créé par décret sur proposition du ministre de la Justice, une ou plusieurs charges de commissaire de Justice.

Article 10

Le commissaire de Justice relève de la juridiction dans le ressort territorial de laquelle il est établi.

Toutefois il exerce ses activités sur toute l'étendue du territoire national. Il est astreint à résider au siège de la juridiction de rattachement.

Chapitre 2
Nomination et cessation de fonction

Section première – Nomination

Article 11

Le commissaire de justice titulaire de charge est nommé par le ministre de la Justice dans les conditions fixées par décret.

Nul ne peut être nommé commissaire de Justice s'il ne remplit les conditions suivantes:

1° être de nationalité ivoirienne;

2° être âgé de vingt et un ans révolus;

3° jouir de ses droits civils et civiques;

4° n'avoir pas fait l'objet de condamnation pour des faits portant atteinte à l'honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs;

5° n'avoir pas été déclaré en état de faillite personnelle ou mis en état de liquidation des biens ou d'interdiction d'exercice d'une profession réglementée;

6° ne pas être ancien officier ministériel ou ancien officier public destitué ou fonctionnaire révoqué par mesure disciplinaire pour faits contraires à la probité et aux bonnes mœurs ou avocat rayé du barreau;

7° être titulaire de la maîtrise ou du master en droit;

8° avoir passé avec succès un concours et un stage dont les modalités sont fixées par décret.

Article 12

Sont dispensés du concours et du stage, les clercs assermentés ayant exercé de manière continue pendant dix ans au moins dans une étude de commissaire de Justice et titulaires de la maîtrise en droit ou du master en droit.

Sont également dispensées du concours professionnel et du stage les personnes suivantes, sous les conditions indiquées au 7° de l'article précédent:

1° les anciens magistrats;

2° les anciens commissaires-priseurs et huissiers de Justice titulaires de charges.

Article 13

Avant d'entrer en fonction, le commissaire de Justice titulaire de charge prête devant la Cour d'Appel de la juridiction où il est nommé, le serment dont la teneur suit:

« Je jure de me conformer aux lois et règlements avec honneur, exactitude et probité et d'observer en tout, les devoirs qu'ils m'imposent ».

Avant d'entrer en fonction, le clerc prête devant la juridiction qui l'agrée le serment dont la teneur suit:

« Je jure de me conformer avec honneur, exactitude et probité aux lois et règlements régissant les fonctions de commissaire de Justice et me comporter en tout, comme un loyal clerc assermenté ».

Section 3 – Cessation de fonction

Article 14

La cessation des fonctions de commissaire de Justice résulte:

1° de la démission;

2° du décès;

3° de la destitution.

Article 15

Le commissaire de Justice titulaire de charge qui se trouve dans l'impossibilité de continuer normalement l'exercice de ses fonctions par suite notamment de l'âge, de la maladie, de blessures ou d'infirmité, est déclaré démissionnaire dans les conditions prévues par décret.

Article 16

Le commissaire de Justice titulaire de charge n'a pas le droit de présenter de successeur.

Article 17

Tout acte portant cession d'un office ou de la clientèle entraîne la destitution du commissaire de Justice.

Article 18

Le titre de commissaire de Justice honoraire peut être attribué à l'ancien commissaire de Justice qui a exercé ses fonctions pendant au moins vingt ans.

[Please note: numbering as in original.]

Chapitre 3
Droits et obligations

Article 19

Le commissaire de justice est tenu d'exercer son ministère toutes les fois qu'il en est requis par la justice ou par les parties, sous réserve des exceptions prévues par la loi et les prohibitions pour cause de parenté.

Article 20

Il est interdit à tout commissaire de Justice de réclamer une somme supérieure au tarif en vigueur, sous peine de restitution et dommages-intérêts s'il y a lieu, sans préjudice de poursuites pénales et disciplinaires.

Article 21

Le commissaire de Justice ne peut, à peine de nullité, instrumenter à l'égard de son conjoint, de ses parents et alliés, en ligne directe et en ligne collatérale jusqu'au quatrième degré.

Le commissaire de Justice qui organise ou réalise des ventes de meubles aux enchères publiques ne peut, directement ou indirectement, acheter pour son propre compte les biens proposés lors de ces ventes.

Lorsque le commissaire de Justice est associé d'une société civile professionnelle comme prévu à l'article 40, l'interdiction à l'égard de l'un s'étend aux autres associés.

L'interdiction prévue à l'alinéa 2 du présent article s'applique également aux salariés de la charge de commissaire de Justice.

Article 22

Tout titulaire d'une charge de commissaire de Justice, avant d'entrer en fonction, et pour être admis au serment professionnel comme indiqué à l'article 13 de présente loi, doit justifier du versement à un comptable du Trésor, d'un cautionnement dont le montant est déterminé par décret.

Le cautionnement est affecté à la garantie des condamnations susceptibles d'être prononcées contre le commissaire de Justice à l'occasion des fautes de toute nature commises dans l'exercice de ses fonctions.

Lorsque le cautionnement est employé en tout ou partie, le commissaire de Justice dispose de six mois pour le reconstituer sous peine d'être considéré comme démissionnaire et remplacé d'office.

Article 23

Le commissaire de Justice titulaire de charge est tenu d'assurer sa responsabilité professionnelle sous peine d'être considéré comme démissionnaire et remplacé d'office.

Article 24

Le commissaire de Justice titulaire de charge est astreint à la tenue d'une comptabilité.

Article 25

Le commissaire de Justice est tenu d'ouvrir un compte de dépôt dans une banque. Ce compte est exclusivement affecté à la réception de tous les fonds et valeurs reçus à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.

Ce compte fonctionne exclusivement sous la signature du commissaire de Justice et, le cas échéant, de ses clercs assermentés spécialement mandatés à cet effet.

Il ne peut y avoir ni compensation ni fusion entre ce compte et tout autre compte ouvert au nom du même titulaire.

La banque où est ouvert ce compte adresse au procureur général ou au ministre de la Justice, sur leur demande, un relevé dudit compte.

Article 26

Le commissaire de Justice qui, sauf le cas de force majeure, n'a pas versé au compte prévu à l'article précédent les fonds reçus à l'occasion de l'exercice de ses fonctions est passible des peines prévues par les textes réprimant le détournement.

Il est passible des mêmes peines s'il n'a pas versé aux créanciers ou consigné au Trésor public dans les délais légaux les sommes encaissées pour le compte des créanciers.

Article 27

Le commissaire de Justice a la police des ventes aux enchères.

Il peut directement adresser toutes réquisitions à la force publique pour y maintenir l'ordre.

Article 28

Le commissaire de Justice peut recevoir toute déclaration concernant les ventes auxquelles il procède, recevoir et viser toutes oppositions, introduire tous recours auxquels ses opérations peuvent donner lieu et citer à cet effet les parties intéressées devant les autorités compétentes.

Article 29

Toute opposition, toute saisie-attribution formée entre les mains du commissaire de Justice et relative à ses fonctions, toute signification de jugement prononçant la validité desdites oppositions ou saisies-attributions sont sans effet, à moins que l'original desdites oppositions ou saisies-attributions ou significations de jugement n'ait été visé par le commissaire de Justice.

En cas d'absence ou de refus, il en est dressé procès-verbal par le commissaire de Justice intéressé qui est tenu de le faire viser par le représentant du ministère public.

Article 30

Le commissaire de Justice est responsable de la rédaction de ses actes, sauf lorsque l'acte a été préparé par un autre officier ministériel, pour les indications matérielles qu'il n'a pas pu lui-même vérifier.

Le commissaire de Justice doit conserver les minutes des procès-verbaux de vente qu'il établit. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à inscription de faux.

Article 31

Les valeurs d'exploitation de la charge du commissaire de Justice sont insaisissables comme participant au fonctionnement du service public.

Article 32

L'étude de commissaire de Justice est inviolable et tous les actes et pièces qu'elle contient sont protégés par le secret professionnel.

Article 33

Le commissaire de Justice, sauf en cas de flagrant délit, ne peut être ni poursuivi, ni arrêté, ni déféré pour infraction commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions sans que le président de la Chambre nationale des commissaires de Justice ou son représentant n'ait été avisé par écrit et sans que l'intéressé n'ait été entendu au préalable par l procureur général de sa résidence.

Article 34

En cas d'absence ou d'empêchement provisoire, le commissaire de Justice peut être remplacé par un autre commissaire de Justice de son choix de la même résidence après information de la Chambre nationale des commissaires de Justice.

A défaut, le commissaire de Justice remplaçant est désigné d'office par le ministre de la Justice, sur proposition de la Chambre nationale des commissaires de Justice.

Article 35

En cas de décès, destitution, démission ou incapacité dûment constatée, le ministre de la Justice désigne, sur proposition de la Chambre nationale des commissaires de Justice, un commissaire de Justice chargé de la gestion et de la liquidation des affaires en cours dans un délai qui ne saurait excéder une année.

Chapitre 4
Organisation et discipline

Article 36

Il est institué une Chambre nationale des commissaires de Justice représentant la profession auprès des pouvoirs publics. Elle donne son avis, chaque fois qu'elle en est requise, sur toutes les questions professionnelles.

La Chambre nationale est dotée de la personnalité morale. Elle a des pouvoirs disciplinaires.

Les modalités d'organisation et de fonctionnement de la Chambre nationale des commissaires de Justice sont fixées par décret.

Article 37

Tout manquement aux devoirs et obligations imposés au commissaire de Justice titulaire de charge peut être sanctionné par l'une des mesures disciplinaires suivantes:

1° l'avertissement;

2° le blâme;

3° la suspension à temps pour une durée ne pouvant excéder une année;

4° la destitution.

Les deux premières sanctions sont prononcées par la Chambre nationale des commissaires de Justice concurremment avec le procureur général compétent. La suspension et la destitution relèvent de la compétence du ministre de la Justice.

Article 38

Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée à l'encontre d'un commissaire de Justice sans que ce dernier n'ait été au préalable entendu.

Lorsqu'il est l'objet de poursuites disciplinaires, le commissaire de Justice peut se faire assister par un autre commissaire de Justice ou toute personne de son choix. Il a accès à son dossier et peut se faire communiquer copie de toute pièce qu'il contient.

Article 39

Le commissaire de Justice peut exercer contre les décisions prononçant les sanctions prévues à l'article 37 de la présente loi, un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat, après un recours administratif préalable devant le ministre de la Justice, suivant les forme et délai prévus par la loi.

Le recours n'est pas suspensif.

Article 40

Le commissaire de Justice peut exercer sa profession, soit à titre individuel, soit au sein d'une société civile professionnelle.

Les modalités de constitution et de fonctionnement de la société civile professionnelle de commissaire de Justice sont fixées par décret.

Article 41

La formation professionnelle continue est obligatoire pour le commissaire de Justice.

La formation est organisée par la Chambre nationale des commissaires de Justice en collaboration avec le ministère de la Justice, suivant les modalités définies par décret.

Chapitre 5
Dispositions diverses, transitoires et finales

Article 42

Toute référence dans les textes législatifs et réglementaires à l'huissier de Justice ou au commissaire-priseur désigne le commissaire de Justice.

Article 43 (nouveau)

[Loi n° 2020-506 du 10 juin 2020]

Il est institué par décret, une commission paritaire chargée d'exercer les attributions de la Chambre nationale des commissaires de justice et de mettre en œuvre les modalités de la fusion

des professions d'huissier de justice et de commissaire-priseur. Cette commission paritaire dispose du délai d'un an pour l'accomplissement de sa mission. Ce délai court à compter de l'adoption du décret fixant sa composition, son organisation et son fonctionnement.

Afin d'assurer la mise à niveau mutuelle des ex-huissiers de justice et des ex-commissaires-priseurs et de garantir une harmonisation des pratiques professionnelles, la commission paritaire est tenue d'organiser, pendant la période transitoire, des formations théoriques et pratiques obligatoires portant sur les matières déterminées par décret.

Article 44 (nouveau)

[Loi n° 2020-506 du 10 juin 2020]

A compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, les charges d'huissier de justice et de commissaire-priseur deviennent des charges de commissaire de justice.

Les professionnels en exercice deviennent commissaires de justice et en prennent le titre sans que leur nomination soit réitérée par arrêté du ministre de la Justice.

Toutefois, le droit d'accomplir effectivement l'ensemble des activités prévues à l'article 1 de la loi portant Statut des commissaires de justice par un ex-huissier de justice ou un ex-commissaire-priseur en exercice, sera soumis à la condition de justifier d'une attestation officielle de mise à niveau délivrée à l'issue des formations organisées ou approuvées par la commission paritaire.

Article 45

La loi n° 97-514 du 4 septembre 1997 portant Statut des huissiers de Justice et la loi n° 83-787 du 2 août 1983 portant Statut des commissaires-priseurs, telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-515 du 4 septembre 1997, restent applicables jusqu'à l'effectivité de la fusion des professions d'huissier de Justice et de commissaire-priseur.

Article 46

La présente loi sera publiée au *Journal officiel* de la République de Côte d'Ivoire et exécutée comme loi de l'Etat.